

NUR AGNES BINTI ABDULLAH @ CHOOI PUE YENG

lwn

AHMAD BIN KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 10 Muharam 1441H / 10 September 2019]

[Rayuan No. 10000-026-0121-2018]

[Rayuan Permohonan Ubah Perjanjian Hadhanah]

Peguam Syarie Perayu :-Tuan Haji Abdul Razak bin Muhidin dari Tetuan Razak Muhidin & Associates

Peguam Syarie Responden: - Puan Noorafizah binti Abdul Aziz dari Tetuan Noorafizah & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah, di Shah Alam bertarikh 4/9/2018 dalam Kes Mal No : 10200-026-0190-2016 dan perintah tersebut adalah sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah meluluskan tuntutan balas Defendan berdasarkan peruntukan Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- iii. Mahkamah memerintahkan Penghakiman Persetujuan Hadhanah Saman No. 10300-028-0589-2013 bertarikh 27 November 2014 adalah dibatalkan.
- iv. Mahkamah memerintahkan hak jagaan Anak yang bernama Danial bin Ahmad (No. Mykid: 080227-14-1231) (selepas ini dirujuk sebagai ‘anak tersebut’) diberikan kepada Defendan sebagai bapa kandung.
- v. Plaintiff sebagai ibu kandung diberikan hak melawat anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Defendan.
- vi. Plaintiff diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak pada minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima (sekiranya ada). Plaintiff dibenarkan mengambil anak tersebut di kediaman Defendan mulai jam 7.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan semula kepada Defendan pada hari Ahad jam 6.00 petang.

- vii. Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri diberikan kepada Defendan , manakala Plaintiff akan bersama dengan anak tersebut pada Tahun Baru Cina.
- viii. Mahkamah memerintahkan hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada cuti persekolahan dibahagi sama rata antara Plaintiff dan Defendan.

Fakta Kes

2. Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27/3/2006 dan bercerai pada 27/5/2013. Hasil daripada perkahwinan tersebut mereka telah dikurniakan dengan seorang cahaya mata lelaki pada 27/2/2008 yang diberi nama Danial bin Ahmad.

3. Pihak-pihak telah memperolehi satu perintah berkaitan hadhanah dan lawatan anak tersebut melalui satu penghakiman persetujuan bertarikh 27/11/2014 Kes No. 10300-028-0589-2013 seperti berikut :

- i) Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak yang bernama Danial bin Ahmad (No. Sijil Kelahiran: 080227-14-1231) (anak tersebut) diberikan kepada Plaintiff.
- ii) Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bersama dan bermalam adalah seperti berikut:
 - a) Bahawa hak lawatan dan bersama dengan anak tersebut diberikan kepada Defendan pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah secara khususnya setiap hari dengan diambil pada pukul 8.00

malam dan dipulangkan kepada Plaintiff pada pukul 10.00 malam, manakala pada hari Sabtu diambil pada pukul 10.00 pagi dan dipulangkan semula pada pukul 5.00 petang.

- b) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut diberikan kepada Defendan setiap minggu dengan diambil pada hari Jumaat jam 5.00 petang dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 5.30 petang.
 - c) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada musim perayaan Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha adalah berdasarkan kepada perbincangan dan persetujuan pihak-pihak.
 - d) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam pada musim cuti persekolahan penggal (cuti panjang) adalah diberikan secara sama rata di antara Plaintiff dan Defendan, manakala giliran dibuat atas perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak.
 - e) Bahawa hak lawatan, bersama dan bermalam pada cuti-cuti biasa (cuti pendek) adalah sama sebagaimana hak lawatan, bersama dan bermalam pada hari-hari biasa.
- iii) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak dilarang menghasut, mempengaruhi, meracuni fikiran dan mengambil apa-apa tindakan yang menyebabkan anak tersebut membenci dan tidak menghormati satu pihak lain.
 - iv) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak perlu menjaga kebajikan anak tersebut ketika anak tersebut berada di bawah jagaan pihak-pihak.
 - v) Mahkamah memerintahkan kedua-dua pihak hendaklah memberi kerja sama dan berbincang atas apa jua permasalahan yang timbul berkaitan anak tersebut demi menjaga kebajikan anak tersebut.

vi) Mahkamah memerintahkan segala pertukaran alamat dan nombor telefon hendaklah dimaklumkan kepada pihak satu lagi.

4. Pada 24/3/2016, Perayu telah membuat tuntutan mengubah perintah hak jagaan anak (Perintah No. 10300-028-0589-2013) untuk meminda perenggan 3 (ii) (a), (b) dan (e) seperti di atas dengan perenggan seperti berikut:-

“ bahawa Defendan diberikan hak lawatan untuk berjumpa dengan anak tersebut pada hari Ahad minggu pertama dan ketiga setiap bulan bermula dari jam 4.00 petang hingga jam 8.00 malam pada hari Ahad ”.

5. Perayu juga membuat tuntutan untuk meminda perenggan 3 (ii) (c) bagi Perintah No. 10300-028-0589-2013 dengan perenggan seperti berikut:-

“ Bahawa Defendan diberikan hak lawatan untuk berjumpa dan bermalam dengan anak tersebut selama tujuh (7) hari pada musim perayaan Hari Raya Aidil Fitri dan anak tersebut diberikan hak untuk bercuti bersama Plaintiff selama tujuh (7) hari pada musim perayaan Tahun Baru Cina. ”

6. Pada 2/8/2016, Responden/Defendan telah memfailkan pembelaan dan tuntutan balas dengan menuntut supaya hak jagaan anak tersebut diserahkan kepada Responden/Defendan sebagai bapa kandung anak tersebut.

7. Pada 4/9/2018, Mahkamah Tinggi melalui Kes Mal No : 10200-026-0190-2016 telah memerintahkan sebagaimana di perenggan 1 (i) sehingga (viii) di atas.

8. Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/9/2018 untuk merayu keseluruhan dari keputusan tersebut.

9. Sesalinan Notis Rayuan telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden/Defendan iaitu Tetuan Noorafizah Abdul Aziz & Associates pada 18/9/2018 (Rekod Rayuan halaman 366 dan 371) .

10. Semasa sidang rayuan kali pertama pada 22/7/2019 kami telah mengarahkan Peguam Syarie Perayu untuk memasukkan hujah berkaitan tempoh penyerahan Notis Rayuan kepada Responden.

11. Hujah Tambahan tersebut telah difailkan pada 29/7/2019 manakala Hujah Balasan Tambahan Responden difailkan pada 26.8.2019 dan Hujah Tambahan Kedua Perayu difailkan pada 30.8.2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12. Sebelum kami membuat ulasan mengenai isu rayuan di dalam kes ini terlebih dahulu kami akan memutuskan berkaitan pematuhan tarikh-tarikh pemfailan dan penyerahan dokumen rayuan.

13. Berdasarkan kepada fakta, kes yang ingin dirayu iaitu Kes No. 10200-026-0190-2016 telah diputuskan pada 4/9/2018. Notis Rayuan telah difailkan pada 13.9.2018 manakala penyerahan Notis Rayuan telah dibuat kepada Peguam Syarie

Responden pada 18.9.2018. Berdasarkan kepada seksyen 139 (4) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 pemfailan Notis Rayuan hendaklah dibuat dalam masa 14 hari dari hari keputusan diumumkan.

Seksyen 139 – Notis Rayuan

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

14. Manakala penyerahan Notis Rayuan kepada pihak yang terlibat dengan rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan. Ini adalah berdasarkan kepada seksyen 139 (8) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. (ETMMSS 2003)

Seksyen 139 – Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

15. Peguam Syarie Perayu bersetuju bahawa berdasarkan seksyen 139 (8) ETMMSS 2003 penyampaian Notis Rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan tersebut perlu dibuat dalam tempoh yang sama seperti tempoh bagi pemfailan Notis Rayuan iaitu dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diumumkan oleh Mahkamah.

16. Beberapa penghakiman terdahulu telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor seperti dalam kes *Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn Jaiton Bee @ Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob*, kes *Mal Rayuan No. 10000-017-0022-2011* pada 8

Januari 2013 dan kes *Hamidah bt. Elias lwn Sabariah Bee bt. Abdul Karim , kes Mal Rayuan No. 10000-017-0021-2014* pada 31 Mac 2015 bahawa had masa penyerahan Notis Rayuan kepada Responden adalah dalam tempoh had masa pemfailan Notis Rayuan iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

17. Walaubagaimanapun Peguam Syarie Perayu berhujah bahawa ETMMSS 2003 tidak memberikan takrifan yang jelas mengenai kaedah dan tatacara untuk menentukan pengiraan sesuatu tempoh yang diperlukan bagi maksud penyampaian sesuatu dokumen, samaada hari di mana penghakiman diisytiharkan dikira sebagai hari pertama atau hari selepas penghakiman diisytiharkan dikira sebagai hari pertama.

18. Peguam Syarie Perayu menghujahkan bahawa hari pertama bagi 14 hari itu bermula pada hari selepas penghakiman diisytiharkan ; dalam kes ini penghakiman diisytiharkan pada 4/9/2018 maka hari pertama bagi pengiraan 14 hari bermula pada 5/9/2018 dan berakhir pada 18/9/2018.

19. Peguam Syarie Perayu telah mengutarakan seksyen 54 (1) Akta Tafsiran 1948 dan 1967 seperti berikut :-

Seksyen 54 – Mengira masa

(1) Dalam mengira masa bagi maksud sesuatu undang-undang bertulis -

(a) tempoh beberapa hari daripada berlakunya sesuatu kejadian atau daripada perlakuan sesuatu perbuatan atau perkara hendaklah dianggap tidak termasuk hari bilamana kejadian itu berlaku atau bila perbuatan atau perkara itu dilakukan;

20. Kami dengan hormatnya merujuk kepada beberapa kes pelanjutan tempoh masa bagi pemfailan dokumen mahkamah yang telah diputuskan sebelum ini yang telah secara jelas menghuraikan berkaitan permulaan pengiraan hari tersebut. Di dalam kes ***Wani binti Abdullah lwn Mohd Amir Hafizh bin Mohd Zarir, 14000-077-0001-2019***, Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah memutuskan bahawa -

“ Berdasarkan kepada fakta itu, tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh 5/6/2018 untuk Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden. Tarikh tamat 14 hari untuk menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden sebagaimana kehendak sub seksyen 139(8) itu ialah pada 18/6/2018, namun sehingga tamat tempoh 14 hari tersebut, Pemohon telah gagal untuk menyerahkan Notis Rayuannya seperti mana yang dikehendaki oleh sub seksyen 139(8) di atas.”

21. Mahkamah Rayuan Syariah Selangor juga telah melalui kes ***Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn Jaiton Bee @ Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob, kes Mal Rayuan No. 10000-017-0022-2011*** pada 8 Januari 2013 telah merujuk penghakiman dalam kes ***Lee Lan v. Lim Yoon Loy & Ors [1991] 1 CLJ 251*** seperti berikut -

... Sesuatu rayuan tidak boleh wujud tanpa notis rayuan itu difailkan terlebih dahulu di Mahkamah dan salinan notis rayuan itu mesti diserahkan kepada responden dalam jangka masa yang ditetapkan. Kedua-duanya tidak boleh dilakukan serentak tetapi mesti dibuat dalam tempoh yang sama. Jangkamasa yang ditetapkan untuk menyerahkan notis rayuan ke atas responden dalam rayuan ini adalah 14 hari dari 25 Januari 1984.

22. Kami berpendapat adalah tidak menjadi keperluan untuk merujuk kepada Akta Tafsiran bagi maksud permulaan tempoh 14 hari kerana seksyen 139 ETMMSS 2003 telah menyebut dengan jelas perkataan ‘ dari ’. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat halaman 315 antara lain menyebut ‘ dari ’ bermaksud –

Sendi kata yang menerangkan atau menyatakan permulaan sesuatu jangka waktu : dari sekarang kita tidak boleh main-main lagi, dari kecil lagi, dari sehari ke sehari, dari dahulu hingga sekarang.

23. Kami berpandangan bahawa penggunaan perkataan ‘ *dari* ’ di dalam seksyen 139 (4) ETMMSS 2003 bermaksud bermula dari hari perisytiharan penghakiman dibuat. Ini berbeza dengan penggunaan perkataan ‘ *selepas* ’ di dalam seksyen 142 (2) ETMMSS 2003 berkaitan pemfailan rekod rayuan seperti berikut -

Seksyen 142 - Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1) ...

(2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

24. Kami bersetuju bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah merujuk kepada Akta Tafsiran 1948 dan 1967 di dalam kes ***Muzzalman Shah bin Ismail Muzani lwn. Nornisamsila binti Osman JH 31 Bhg 2*** tetapi rujukan tersebut dibuat bagi maksud mengulas isu berkenaan kesilapan peguam pemohon membuat pengiraan tempoh 14 hari tanpa mengambil kira hari Sabtu, Ahad dan cuti umum dan bukannya permulaan tempoh 14 hari itu sendiri.

25. Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa Perayu telah tidak mematuhi seksyen 139 (8) ETMMSS 2003 iaitu penyerahan Notis Rayuan tidak dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh penghakiman diisytiharkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan, hujah tambahan Perayu, hujah balas tambahan Responden, hujah tambahan kedua Perayu, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Perayu diperintahkan memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa menyerahkan notis rayuan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
2. Kes dikembalikan kepada pengurusan kes.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

